



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1984 - Resolución TDC

VISTO:

El expediente EX-2024-71194108- -APN-DR#CNDC, caratulado: “FIDEICOMISO FARMAPLUS I Y FIDEICOMISO MANU SEGURA S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1984).”

La presentación de fecha 8 de julio de 2024 mediante la cual FIDEICOMISO FARMAPLUS I y FIDEICOMISO MANU SEGURA notificaron la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia, emitido el 12 de diciembre de 2025.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A. por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I y FIDEICOMISO MANU SEGURA, ambos fideicomisos dedicados a la explotación de farmacias.

FARMACIAS LIDER S.A. explota farmacias en la provincia de Córdoba, donde vende medicamentos, productos de perfumería e higiene personal, y opera una droguería que comercializa al por mayor productos farmacéuticos, de herboristería y cosméticos.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 28 de junio de 2024 y su notificación se realizó el 8 de julio de 2024.

La notificación se realizó en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A. por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I y FIDEICOMISO MANU SEGURA infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que, si bien la operación presenta relaciones horizontales en los mercados de comercialización minorista de medicamentos en farmacias y venta mayorista en droguerías, no existe solapamiento geográfico en el primer mercado dado que las farmacias adquiridas están ubicadas en la ciudad de Córdoba mientras que las de los fideicomisos compradores se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En el mercado de droguerías, la presencia de FARMACIAS LIDER S.A. es marginal, y está geográficamente limitada a la provincia de Córdoba.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 12 de diciembre de 2025.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1º.- Autoriza la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A. por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I y FIDEICOMISO MANU SEGURA, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2º.- Notifíquese a FIDEICOMISO FARMAPLUS I, FIDEICOMISO MANU SEGURA, y a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 3º.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2024-71194108- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"FIDEICOMISO FARMAPLUS I Y FIDEICOMISO MANU SEGURA S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC.1984)*.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A. ("FARMACIAS LIDER") por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I ("FARMAPLUS I") y de FIDEICOMISO MANU SEGURA ("MANU SEGURA").
2. La operación se instrumenta con la compra del 100% de las acciones de FARMACIAS LIDER, quedando el 50% en poder de FARMAPLUS I y el restante 50% en poder de MANU SEGURA.
3. FARMACIAS LÍDER es una empresa que explota farmacias en la provincia de Córdoba, donde vende medicamentos, productos de perfumería e higiene personal de manera presencial, y participa en licitaciones de clientes privados como clínicas y empresas. Además, opera una droguería que comercializa al por mayor, productos farmacéuticos, de herboristería y cosméticos.
4. FARMAPLUS I es un fideicomiso dedicado a la explotación de farmacias, siendo los únicos fiduciantes y beneficiarios del mismo Cristian Carlos Jorge MACULAN ("CM") y María Patricia PASI ("MP").¹
5. MANU SEGURA es un fideicomiso dedicado a la explotación de farmacias, cuyo único fiduciante y beneficiario es Luis Fernando SEGURA ("LS").²
6. Los Vendedores de FARMACIAS LIDER, son personas humanas, a saber Diego TISCORNIA, Daniel Alejandro TISCORNIA, Luis Alberto TISCORNIA, Marcos Gabriel TISCORNIA, Luciana María TISCORNIA, Juan Palo TISCORNIA y Lucía Irene ARZUBIALDE, titulares del 100% de las acciones representativas del capital y votos de la misma.
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 28 de junio de 2024 y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 8 de julio de 2024.³

¹ CM y MP son los únicos fiduciantes y beneficiarios del FIDEICOMISO FARMAPLUS I (anteriormente denominado FIDEICOMISO GONZALO ANDRÉS BERNÁLDEZ y anteriormente FIDEICOMISO CABALLERO), ver. Fs. IF-2024-71192869-APN-DR#CNDC

² LS es el único fiduciante beneficiario del FIDEICOMISO MANU SEGURA, sucesor en sus participaciones societarias del fideicomiso anteriormente denominado JUAN IGNACIO SABIO, antes denominado FIDEICOMISO TETAMANTI, en cuanto a las acciones de la sociedad SUPERFARMA S.A.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

8. El 8 de julio de 2024, FARMAPLUS I y MANU SEGURA notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0 + F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
11. El 19 de julio de 2024, tras analizar la presentación efectuada se consideró que la información se hallaba incompleta y se formularon observaciones al Formulario F0 + F1, haciéndoles saber a las partes notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta que acompañara cierta información y que el mismo quedaría suspendido automáticamente hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
12. El 13 de octubre de 2025, las partes notificantes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 + F1 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 13 de octubre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación consiste en la adquisición del control conjunto de FARMACIAS LIDER por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I y de FIDEICOMISO MANU SEGURA.
15. A continuación, se detallan las actividades de las empresas afectadas en Argentina.

³ La presentación inicial ingresó el 7 de julio de 2024, fuera del horario de atención, por lo que se la considerada presentada dentro de las DOS (2) primeras horas del 8 de julio de 2024.

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 23 de enero de 2024, la ex Secretaria de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad económica
Empresas co-controladas por FARMAPLUS I (CM y MP) y MANU SEGURA (LS)	
SUPERFARMA S.A.	Explotación de farmacias (CABA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
VILLACH S.R.L.	Explotación de farmacias (CABA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
FARMACIA DANESA S.R.L.	Explotación de farmacias (CABA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
PEDIDOS FARMA S.A.	Explotación de farmacia (CABA): Venta presencial y online de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
SUPERBUT S.A.	Explotación de farmacia (CABA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
MACUSEG S.A.	Inmobiliaria
EMPRENDIMIENTOS CARMAN S.A.	Inmobiliaria
AZUL ACE	Agrupación empresaria cuya principal actividad es facilitar la adquisición de ciertas especialidades medicinales a laboratorios
LOWSEDO S.R.L.	Droguería: venta al por mayor de

	medicamentos, especialidades medicinales y farmacéuticas, productos médicos y suplementos dietarios
Controladas por CM y MP	
L'OCCITANIA S.R.L.	Importación, distribución y comercialización de productos cosméticos " <i>L'Occitane en Provence</i> "
MARAGUNIC S.R.L.	Titular de activos inmobiliarios.
AGUNICMAR S.R.L.	Titular de activos inmobiliarios.
CLADIL S.R.L.	Explotación de un gimnasio y cancha de paddle
FARMACIA AVENIDA ENTRE RÍOS 299 S.C.S.	Explotación de farmacias (CABA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal
Empresa objeto	
FARMACIAS LIDER	Explotación de farmacias (CBA): Venta presencial de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal. Asimismo, participa de licitaciones de clientes privados (a clínicas o empresas). Droguería: Venta al por mayor de productos farmacéuticos y de herboristería - Venta al por mayor de productos cosméticos.

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

16. Dadas las actividades descriptas, la operación presentaría relaciones horizontales en los mercados de comercialización minorista de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal en farmacias, y venta al por mayor en droguerías.
17. No obstante, conforme los antecedentes de esta AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA (ANC) y considerando la localización de las farmacias afectadas, no existiría solapamiento alguno, toda vez que las farmacias adquiridas están ubicadas en la ciudad de Córdoba, mientras que las que operan los fideicomisos compradores (así

como sus titulares y familiares) se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.⁵

18. En el caso de la actividad de droguería, dicho mercado fue descripto previamente por esta ANC como el de venta mayorista de medicamentos, especialidades medicinales y farmacéuticas, productos médicos y suplementos dietarios, con alcance nacional.⁶
19. A diferencia de las distribuidoras, las droguerías son dueñas del stock de medicamentos que adquieren de los laboratorios (en general a través de las distribuidoras), y que luego revenden a farmacias e instituciones de salud.
20. LOWSEDO S.R.L., empresa controlada por las compradoras, vende productos al por mayor a otras droguerías, entes públicos (municipalidades, organismos estatales de salud pública), instituciones hospitalarias y/o clínicas privadas.
21. Por su parte, FARMACIAS LIDER, empresa objeto, comercializa de forma mayorista medicamentos en general y de forma específica, algunos medicamentos especiales (antibióticos, antirretrovirales, biológicos), ciertos accesorios (agujas, jeringas, gasas, cintas) y otros productos médicos como tiras reactivas y sensores. Además de sus ventas directas, participa en licitaciones privadas de distintas instituciones (clínicas, sanatorios, hospitales, prepagas y obras sociales).
22. Cabe destacar que FARMACIAS LIDER desarrolla principalmente su actividad de venta minorista en farmacias, y en menor medida a la actividad de droguerías. Las ventas por este último concepto representaron el 7,78% de la facturación total en 2023.
23. Dado que las droguerías afectadas no comercializan sus productos a farmacias, no existen efectos verticales que surjan a partir de la presente operación.
24. Para evaluar los efectos horizontales que tiene la adquisición en el mercado de droguerías, las partes recurren a distintos informes para obtener un panorama general de la estructura del mercado. Aclaran que resulta muy dificultoso el cálculo de participación de mercado de las sociedades LOWSEDO S.R.L. y FARMACIA LIDER en el mercado involucrado.
25. De acuerdo a información sectorial aportada por las partes notificantes, existen alrededor de 445 droguerías registradas y existen fuertes competidores. La información sectorial indica que cuatro operadores concentran cerca del 70% de la distribución mayorista a más de 13.000 farmacias en todo el país, y que las principales droguerías son Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana (Grupo Gomer), Droguería Suizo Argentina y Droguería Barracas.
26. Se desprende de esto que la participación en el mercado de venta al por mayor de medicamentos, especialidades medicinales, y otros productos por parte de las empresas involucradas es menor dentro del mercado de droguerías en el país.⁷

⁵ A partir de lo dictaminado en el marco de la CONC 1799 (RESOL-2022-116-APN-SC#MEC, del 25/11/2022, DICTAMEN IF-2022-121034209-APN-CNDC#MEC, del 9/11/2022, en autos "CRISTIAN CARLOS JORGE MACULÁN, MARÍA PATRICIA PASI Y LUIS FERNANDO SEGURA S/ NOTIFICACION ART. 9º DE LA LEY 27.442"), se ha asumido que el traslado hacia farmacias por parte de los consumidores se realiza a pie y ha considerado distancias razonables de caminata entre 400 y 800 metros (aproximadamente 5 y 10 minutos).

⁶ "INVESTIGACIÓN DE MERCADO SOBRE LAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS (IM 4)", DISFC-2019-113-APN-CNDC#MPYT 23/12/2019.

27. A efectos de dar alguna precisión para calcular la participación de las empresas involucradas, las partes notificantes estiman que, dado el total facturado por la industria farmacéutica en 2023, el porcentaje que representaron las compras de mercaderías por parte de las droguerías involucradas sobre dicho mercado fue de 2,6% en el caso de LOWSEDO S.R.L. y 0,3% en el caso de FARMACIA LIDER.
28. Si bien no es un indicador que refleje con exactitud el rol de las empresas en el mercado afectado, y a pesar de que podría estar sobreestimado por incluir productos de distinta naturaleza, esboza el rol poco significativo que tendrían las empresas bajo estudio.⁸
29. Finalmente, para descartar cualquier tipo de preocupación desde el punto de vista de la competencia, se aclara que si bien el alcance de las droguerías en general es nacional, FARMACIAS LIDER no cuenta con habilitación para tránsito interjurisdiccional, por lo que concentra sus ventas únicamente dentro de la provincia de Córdoba.⁹
30. Por todo lo expuesto, puede concluirse que, en el mercado de comercialización minorista de medicamentos, productos de perfumería e higiene personal en farmacias la operación no presenta efectos horizontales dada la extensión geográfica de la actividad.
31. En el caso del mercado de venta por mayor en droguerías, dado que el accionar comercial de la empresa objeto tiene una presencia marginal en este mercado, y que la misma está condicionada a un alcance geográfico limitado, es que la adquisición notificada no presenta efectos significativos desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

32. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por las partes notificantes.

IV CONCLUSIONES

33. Esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
34. Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 31, inc. c), de la Ley 27.442, recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control conjunto sobre FARMACIAS LIDER S.A. por parte de FIDEICOMISO FARMAPLUS I y de FIDEICOMISO MANU SEGURA, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.
35. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

⁷ Documento “El Mercado de los Medicamentos en la Argentina” publicado en septiembre de 2017 por el Centro de Estudios para el Cambio Estructural.

⁸ De acuerdo a lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC), en el informe técnico Industria manufacturera Vol. 8, n° 7, del cuarto trimestre 2023.

⁹ Poseen autorización del ANMAT para la comercialización mayorista en todo el mercado local, por lo que potencialmente pueden tener actividad comercial en todas las provincias de la República Argentina.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: CONC. 1984 - Dictamen SCE Artículo 14 inciso a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.